

1500219-64.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... e o fato dele ter ou não confessado o tráfico são irrelevantes e em nada retiram a validade de seus depoimentos, notadamente porque Wesley confessou que guardava a droga, conduta suficiente para caracterizar o crime de tráfico.

De afastamento da causa de aumento contida no artigo 40, III, da Lei 11.343/06 não se cogita, eis que o fato do réu praticar o tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500219-64.2022.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500219-64.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2016993/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 22532014 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2016993 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wesley Silva de Castro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

WESLEY SILVA DE CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 11h00, na Rua Francisco Maritan, nº 160, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, visando o consumo de terceiros, 7,42g (sete gramas e quarenta e dois centigramas) da substância denominada "Cannabis sativa L", conhecida por "maconha", consistente em uma porção de substância de aspecto vegetal, embalada em segmento transparente e 83,31g (oitenta e três gramas e trinta e um) da substância denominada "Erythroxylum coca", conhecida por "cocaína", na forma de "crack", dividida em quarenta e seis porções, em pedra de cor bege, embaladas individualmente em segmentos de plástico

branco transparente, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudos de constatação de fls. 30/35 e 36/41 e exames químico toxicológicos de fls. 118/121.

É da inicial que que, policiais civis, ao tomarem conhecimento de denúncias reiteradas sobre tráfico de drogas na Rua Francisco Maritan, realizaram monitoramento, separadamente, em datas e horários alternados e constataram suspeita da ação de moradores residentes no imóvel de número 160, visto que indivíduos, que aparentavam ser usuários de drogas, chamavam pelos moradores do imóvel, conversavam pela grade do portão e trocavam algo. Diante da suspeita de tráfico de drogas no local, foi solicitado e deferido mandado de busca e apreensão ao juízo da 3ª Vara Criminal. Em cumprimento ao mandado, os policiais então localizaram porções de crack em poder do denunciado, bem como na casa, além de balança de precisão e lâminas.

O réu foi notificado, apresentou defesa preliminar (págs. 137/143) e, recebida a denúncia (págs. 165/167), foi citado.

Durante instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas arroladas pela defesa e foi interrogado o réu (págs. 195 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs.219/231).

A defesa, por sua vez, requereu, em preliminar, a conversão do julgamento em diligência para realização de exame para aferição de dependência toxicológica do acusado. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo, afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, compensação da confissão com a reincidência, fixação de regime aberto ou semiaberto e direito de apelo em liberdade (págs. 235/247).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Rejeito o pedido formulado pela defesa de conversão do julgamento em diligência, eis que a fls. 165/167 já foi indeferido pedido para realização do exame de dependência toxicológica, notadamente porque o acusado confessou que guardava os entorpecentes para terceira pessoa, confissão essa que se repetiu em audiência e, ainda que supostamente para manter seu vício, é certo que restou inequívoco o pleno discernimento do acusado quanto à sua conduta (tanto que também trabalhava normalmente de pespontador), de forma que de inimputabilidade ou semimputabilidade não se cogita.

No mérito, a pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, o boletim de ocorrência de fls. 08/10, o auto de exibição e apreensão de fls. 25/26, os laudos de constatação de fls. 30/35 e 36/41, os exames químico toxicológicos de fls. 118/121, bem como diante da prova oral aqui trazida.

A autoria também é certa.

Na delegacia, Wesley negou a prática do tráfico de drogas, afirmando que apenas guardava os entorpecentes para terceira pessoa, a fim de manter seu vício. Em audiência, acrescentou que estava guardando as drogas há uma semana e que ganhava 3 pedras de crack quando a pessoa ia pegar o entorpecente e mais 3 quando ela voltava para guardar. Negou que estivesse portando drogas no momento de sua prisão,

afirmando que todo o entorpecente e a balança estavam no interior da pochete. Por fim, declarou fazer uso de crack desde os 13 anos de idade.

Os policiais civis Murilo Augusto Souza Nascimento e Rafael Lessa Mellem Kairala relataram que receberam denúncia de que o morador da casa situada na Rua Francisco Maritan, nº 122, Parque das Esmeraldas, estaria comercializando e guardando drogas em sua residência. Ainda, durante auto de prisão em flagrante delito de Isaías Daniel dos Reis, consubstanciado através da lavratura do RDO nº 698/2021, na unidade policial competente, constataram também que, numa casa vizinha (três próximas), de número 160, estava ocorrendo uma movimentação anormal de pessoas e que possivelmente se tratava de biqueira, pois as que ali apareciam tinham características de usuários. Assim passaram a monitorar aquele local e captaram imagens de possíveis transações de drogas, que serviram para embasar o pedido de busca domiciliar. O pedido foi deferido pelo juiz da 3ª Vara Criminal (autos nº 1500186-74.2022.8.26.0196) e, momento antes de cumpri-lo, foi flagrada uma venda que o acusado realizava no período da manhã. Destacaram que ingressaram na residência pulando o muro, ocasião em que surpreenderam o réu e seus familiares na sala de casa, sendo que, nesse momento, o restante dos policiais também adentrou na casa e, então, os moradores foram rendidos. Por sua vez, o acusado foi submetido a uma revista pessoal, ocasião em que foram encontradas em seu poder, no bolso de seu abrigo, 40 (quarenta) porções de uma substância química amarelada, similar à "crack", embaladas em uma embalagem plástica de cor branca, tendo Wesley admitido que havia mais drogas na casa. Indicou, então, uma pochete preta, em cujo interior havia 06 pedras grandes da mesma substância mencionada, uma balança, as lâminas utilizadas para fracionar a droga. Também foi localizado dinheiro, que estava escondido entre o braço e a almofada do sofá da sala. Em audiência, confirmaram que foram localizadas 40 pedras de crack no bolso do acusado.

Por sua vez, as testemunhas de defesa Vanessa e Glenda informaram ser vizinhas de Wesley e que nunca notaram qualquer movimentação atípica no local. Disseram, ainda, ter conhecimento que o acusado é usuário de drogas.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos militares, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC nº 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Pois bem.

Diante do robusto conjunto probatório, resta comprovado que houve a consumação do crime de tráfico de drogas e que o réu é o autor, porque, além da apreensão de maconha e grande quantidade de crack, além de balança de precisão e lâminas - após monitoramento do local e constatação de movimentação típica de biqueira - e de toda a prova oral colhida, em fase policial e em juízo, o acusado confessou a prática delitiva, ainda que tenha mencionado apenas estar guardando os entorpecentes para terceira pessoa.

Como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Nelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Reitero, o réu assumiu para si a totalidade do entorpecente encontrado,

discriminando que apenas guardava os entorpecentes a fim de sustentar seu vício, em que pese relatos dos policiais no sentido de que flagraram, pouco antes da incursão policial na casa de Wesley, ele vender drogas a um usuário, bem como o fato dele ter sido abordado portando 40 porções de crack, embaladas individualmente e prontas para a venda. Ainda, de se ressaltar que foram apreendidas cédulas de notas miúdas no sofá – típico da mercancia espúria, conforme fotografia anexada aos autos (págs. 27).

Neste passo, ainda que se considere a versão do acusado, é certo que para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta “transportar”, “guardar”, e “manter em depósito”, praticadas pelo acusado, ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Neste passo, ressalto que eventual contradição quanto aos depoimentos dos policiais no que diz respeito ao local em que o réu se encontrava no interior da casa e o fato dele ter ou não confessado o tráfico são irrelevantes e em nada retiram a validade de seus depoimentos, notadamente porque Wesley confessou que guardava a droga, conduta suficiente para caracterizar o crime de tráfico.

De afastamento da causa de aumento contida no artigo 40, III, da Lei 11.343/06 não se cogita, eis que o fato do réu praticar o tráfico nas imediações desses estabelecimentos, por si só, já configura a causa de aumento, independentemente de o agente ter ou não a intenção de atingir frequentadores do local, certo que conforme relatório do delegado de polícia, a escola situa-se a dois quarteirões da casa de Wesley. Nesse sentido é o entendimento do C. STJ: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DIVERSIDADE, NATUREZA E MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA MERCANCIA NOS REFERIDOS LOCAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A natureza e a variedade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, impedem a configuração não de maus antecedentes, autorizando o aumento da pena-base acima do mínimo legal. 4. No caso, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base em aproximadamente 1/5 com fundamento nos maus antecedentes do paciente, na diversidade e natureza das drogas. 5. Em relação à causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, cumpre destacar que a respectiva majorante tem caráter objetivo, prescindindo da análise da intenção do acusado em comercializar drogas com alunos das instituições de ensino. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 359.467/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016).

Também não é hipótese de aplicação do redutor do artigo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado é reincidente específico (págs. 51/55), afora a

diversidade de droga apreendida, tudo a indicar que se dedica habitualmente à traficância.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, combinado com 40, III, da mesma Lei.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal e pelo poder vulnerante do crack, de alto potencial de dano social, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, ou seja, 1/6 além do mínimo.

Não há se cogitar de aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes, como requerido pelo Ministério Público. Isto porque em que pese o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17.08.2020, concluindo o julgamento por maioria do RE 593818, sedimentou a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal”, entendo que no presente caso o trânsito em julgado da sentença de furto ocorreu há mais de nove anos e, assim, não podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base, sob pena de caracterização de sua perpetuidade

Na segunda fase, compenso a confissão com a agravante da reincidência.

Por fim, acresço a pena de 1/6, em razão da causa de aumento descrita no 40, III, da Lei de Drogas, a atingir a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, pena final à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 20, §1º da Lei n.º 8.072/90.

Considerando a reincidência específica do acusado, vedo o direito de apelar em liberdade, pois presentes requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão também pela qual impossível a concessão de prisão domiciliar, como pleiteado pela defesa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar WESLEY SILVA DE CASTRO, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, em seu valor unitário mínimo, vedado apelo em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional no qual recolhido.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Objetos apreendidos já destruídos. Quanto ao dinheiro apreendido, certo que

proveniente da mercancia espúria, declaro seu perdimento em favor da União.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA